



PUTUSAN

Nomor 12212 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes telah memutus perkara Anak:

Nama : **KEVIN BINTANG PRATAMA bin M. CANDRA YANUAR;**

Tempat Lahir : Tegal;

Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun/28 Januari 2010;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

KewargaNegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Ds. Pakijangan, RT 01, RW 01, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut tidak ditahan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Brebes karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes tanggal 22 September 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak berkonflik hukum KEVIN BINTANG PRATAMA bin M. CANDRA YANUAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" melanggar Pasal 310 Ayat (4)

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 12212 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kutoarjo dan Pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan agar Anak berkonflik hukum segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Nomor Polisi DD 6591 QI, warna merah tahun 2020, Nomor Rangka MH1KF2110LK419155, Nomor Mesin KF21E1418868;

Dikembalikan dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi H 4052 MP, warna merah marun, tahun 2011, Nomor Rangka MH331B003BJ761188, Nomor Mesin 31B761338;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor STNK 10473322.D, sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi H 4052 MP atas nama Nantex Wijaya, alamat Kp. Gedongsari 123, RT 5/3 Semarang Timur, berlaku sampai dengan 28 Juni 2026;
- 1 (satu) lembar SIM C Nomor SIM 14315507000037 berlaku sampai dengan 17 Juli 2025 atas nama Kasmuni;

Dikembalikan kepada Saksi Siti Eminah, S.Pd.;

5. Menetapkan agar Anak berkonflik hukum membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bbs tanggal 29 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dakwaan Tunggal;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 12212 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Nomor Polisi DD 6591 QI, warna merah, tahun 2020, Nomor Rangka MH1KF2110LK419155, Nomor Mesin KF21E1418868;

Dikembalikan kepada Aji Sultani Haki melalui orang tua Anak;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi H-4052-MP, warna merah marun, tahun 2011, Nomor Rangka MH331B003BJ761188, Nomor Mesin 31B761338, 1 (satu) lembar STNK Nomor STNK 10473322.D, sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi H 4052 MP atas nama Nantex Wijaya, alamat Kp. Gedongsari 123, RT 5/3 Semarang Timur, berlaku sampai dengan 28 Juni 2026, dan 1 (satu) lembar SIM C Nomor SIM 14315507000037 berlaku sampai dengan 17 Juli 2025 atas nama Kasmuni;

Ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Siti Eminah, S.Pd.;

5. Menetapkan biaya perkara nihil;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 16/PID.SUS-Anak/2025/PT SMG tanggal 23 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bbs tanggal 29 September 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid.Sus-Anak.Ksi/2025/PN Bbs *juncto* Nomor 16/PID.SUS-Anak/2025/PT SMG *juncto* Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bbs yang dibuat oleh Panitera pada

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 12212 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Brebes, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Oktober 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 5 November 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes pada tanggal 24 Oktober 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 5 November 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang pada pokoknya *judex facti* telah keliru menerapkan peraturan hukum atau telah keliru menerapkan hukum sebagaimana mestinya mengenai penjatuhan pidana yang dikenakan kepada Anak terlampau ringan oleh karena tidak memberikan efek jera kepada Anak dan tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat untuk itu memohon agar Anak diberikan hukuman sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 12212 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan tersebut adalah tidak berdasarkan hukum oleh karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa putusan *judex facti* telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenang;
- Bahwa putusan *judex facti* telah dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa perbuatan Anak tersebut telah memenuhi seluruh unsur delik dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana dalam putusan *judex facti*;
- Bahwa meskipun Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang, pemidanaan terhadap Anak tidak boleh semata-mata bersifat pembalasan (*retributive*). Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), perampasan kemerdekaan (penjara) dan penahanan adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*);
- Bahwa fakta hukum di persidangan menunjukkan Anak masih berstatus sebagai pelajar aktif. Menjatuhkan pidana penjara badan dalam waktu yang cukup lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berpotensi besar memutus akses pendidikan Anak, menimbulkan stigmatisasi negatif di lingkungan sosial/sekolah, dan menghambat tumbuh kembang mental Anak secara wajar. Hal ini bertentangan dengan semangat perlindungan Anak;
- Bahwa untuk menjembatani rasa keadilan masyarakat akibat hilangnya nyawa Korban dengan kepentingan masa depan Anak, maka pidana

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 12212 K/Pid.Sus/2025



penjara yang dijatuhkan *judex facti* harus diterapkan dengan ketentuan pidana dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yaitu, Anak tetap dijatuhi pidana penjara untuk menunjukkan bobot kesalahannya, namun pelaksanaan pidana tersebut ditunda/tidak perlu dijalani, asalkan Anak berkelakuan baik dan memenuhi syarat-syarat tertentu selama masa pengawasan;

- Bahwa agar tujuan pemidanaan untuk memperbaiki perilaku Anak tercapai tanpa harus memenjarakannya, maka selama masa percobaan, Anak wajib berada di bawah pengawasan Penuntut Umum dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) setempat. Pengawasan ini bertujuan memastikan Anak tidak mengulangi perbuatannya dan tetap melanjutkan sekolahnya dengan disiplin;
- Bahwa untuk menanamkan rasa tanggung jawab dan meningkatkan keterampilan (*skill*) sebagai pengganti kerugian imaterial akibat perbuatannya, maka disamping pidana pokok tersebut, kepada Anak perlu dijatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban mengikuti Pelatihan Kerja sesuai Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelatihan kerja ini dilaksanakan di luar jam sekolah agar tidak mengganggu pendidikan formal Anak;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *judex facti* harus diperbaiki sekadar mengenai cara pelaksanaan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 16/PID.SUS-Anak/2025/PT SMG tanggal 23 Oktober 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bbs tanggal 29 September 2025 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 12212 K/Pid.Sus/2025



Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BREBES** tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 16/PID.SUS-Anak/2025/PT SMG tanggal 23 Oktober 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bbs tanggal 29 September 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak sehingga menjadi:
 - Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
 - Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berakhir;
 - Menetapkan syarat khusus kepada Anak selama menjalani masa percobaan, yaitu:
 - a. Anak wajib melanjutkan pendidikannya (sekolah) sampai selesai;
 - b. Anak wajib melapor secara berkala kepada Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) terkait;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 12212 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada BAPAS untuk melakukan pembimbingan dan Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan, selama Anak menjalani masa percobaan tersebut;
 - Menjatuhkan pidana tambahan kepada Anak berupa kewajiban mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo yang dilaksanakan pada waktu siang atau sore hari di luar jam sekolah;
3. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **4 Desember 2025** oleh **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,

Ttd/.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 12212 K/Pid.Sus/2025